



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 25 del 22 maggio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Sentenze Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Compensazione e liquidazione spese di lite con il Sig. Paonetti Massimo.-

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **10,30** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Sezione 1 ha comunicato, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs del 31/12/1992 n. 546, che in relazione al ricorso R.G.R. n. 54/2016 proposto da Paonetti Massimo contro

Comune di Squillace sull'avviso di accertamento n. 308/2015 IMU anno 2010 in data 23/11/2016 è stata emessa sentenza n. 1408/2017, depositata il 19/04/2017 con il seguente dispositivo ***"La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta. Condanna Massimo Paonetti alla rifusione, in favore del Comune di Squillace, in persona del suo Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 200,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge."***

- che con nota prot. N. 410 del 22/01/2021 – prot. N. 14/OSL di pari data, trasmessa via pec, il Sig. Paonetti Massimo è stato diffidato e messo in mora ad adempiere all'obbligazione pecuniaria di cui sopra nei confronti di questa gestione straordinaria liquidatoria del Comune di Squillace;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Sezione 1 ha comunicato, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs del 31/12/1992 n. 546, che in relazione al ricorso R.G.R. n. 627/2015 proposto da Paonetti Massimo contro Comune di Squillace sull'avviso di accertamento n. 392 IMU anno 2009 in data 16/09/2015 è stata emessa sentenza n. 295/2016, depositata il 25/01/2016 con il seguente dispositivo ***"La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede: - Rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%."***
- che con nota prot. N. 409 del 22/01/2021 – prot. N. 13/OSL di pari data, trasmessa via pec, il Sig. Paonetti Massimo è stato diffidato e messo in mora ad adempiere all'obbligazione pecuniaria di cui sopra nei confronti di questa gestione straordinaria liquidatoria del Comune di Squillace;

VISTA

- la nota di riscontro del legale difensore del Sig. Paonetti Massimo del 25/01/2021, pervenuta via pec e acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 966 in data 19/02/2021 - prot. OSL n. 55 del 19/05/2021 con la quale viene richiesta la compensazione tra le spese legali portate dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Sezione n. 1 - n. 2803/01/15, depositata il 06/10/2015 in relazione al ricorso n. 2957/11 proposto da Paonetti Massimo contro Comune di Squillace per avviso di accertamento ICI anni 2006 e 2007 per la quale ***"La Commissione accoglie il ricorso ed annulla gli impugnati avvisi di accertamento. Condanna il Comune di Squillace al pagamento, in favore del ricorrente, delle competenze di causa, che, in mancanza di nota spese, liquida in complessivi € 250,00, oltre Iva e CP nella misura di legge, se dovuti"*** oltre alle spese legali della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Sezione n. 5 - n. 149/2019 in data 07/12/2018, depositata il 18/02/2019, in relazione al ricorso R.G.R. n. 1912/2017 su ingiunzione di pagamento n. 1615 Tarsu 2011 ai sensi della quale ***"La***



Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ingiunzioni di pagamento impugnate; condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00 oltre accessori come per legge"

RITENUTO

di poter accogliere la richiesta di compensazione sopra richiamata procedendo al giusto bilanciamento delle spese di lite a credito di questo Organo di Liquidazione con le spese di lite a credito del sig. Paonetti Massimo le cui risultanze da apposito conteggio sono le seguenti:

Sentenza n. 1408/2017	a credito OSL	€ 230,00	€ 200,00 oltre spese generali del 15%
Sentenza n. 295/2016	a credito OSL	€ 575,00	€ 500,00 oltre spese generali del 15%
Sentenza n. 2803/01/15	a credito Paonetti	- € 299,00	
Sentenza n. 149/2019	a credito Paonetti	- € 1.794,00	

RILEVATO

che dal conteggio sopra esposto emerge un credito per spese di lite a favore del Sig. Paonetti Massimo di € **1.288,00** e che, pertanto, necessita procedere al relativo pagamento;

ACCERTATO:

che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione;

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

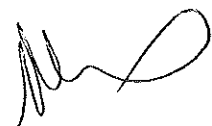
VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA

- La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di prendere atto della nota di riscontro del legale difensore del Sig. Paonetti Massimo del 25/01/2021, pervenuta via pec e acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 966 in data 19/02/2021 - prot. OSL n. 55 del 19/05/2021 con la quale viene richiesta la compensazione tra le spese e competenze di lite a credito del Signor Paonetti Massimo con le spese e competenze di lite a credito di questo OSL, scaturenti dalle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro meglio in premessa esplicitate
- 2) di procedere alla compensazione le cui risultanze sono le seguenti:



Sentenza n. 1408/2017	a credito OSL	€ 230,00	€ 200,00 oltre spese generali del 15%
Sentenza n. 295/2016	a credito OSL	€ 575,00	€ 500,00 oltre spese generali del 15%
Sentenza n. 2803/01/15	a credito Paonetti	- € 299,00	
Sentenza n. 149/2019	a credito Paonetti	- € 1.794,00	

- 3) Di darsi atto, pertanto, che dal conteggio sopra esposto emerge un credito per spese e competenze di lite a favore del Sig. Paonetti Massimo di **€ 1.288,00**;
 - 4) di emettere il relativo mandato di pagamento di euro **2.093,00 (€ 299,00 + € 1.794,00)** e contestuale reversale d'incasso di **€ 805,00 (€ 230,00 + € 575,00)** a favore del Sig. Paonetti Massimo c.f. PNTMSM65C25G034V residente a Olivadi alla Via Beato Antonio n. 76 sul conto IBAN dallo stesso indicato con nota pec del 21/05/2021, acquisita al protocollo OSL n. 56 del 22/05/2021;
 - 5) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 - 2) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace (CZ) pro-tempore;
 - al Sindaco dell'Ente

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)

